

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Используя Сервис, Вы соглашаетесь соблюдать настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение», «Пользовательское соглашение»).

Под использованием Сервиса понимается любое действие и/или взаимодействие пользователя с Сервисом, в том числе заключающееся в регистрации учётной записи, создании сокращённых ссылок, использовании аналитики, подключении кастомных доменов, а также любых иных функций Сервиса.

Использование терминов «мы», «наш», «нам» и аналогичных в настоящем Соглашении указывает на Администрацию Сервиса. Термины «Вы», «Вас», «Ваш» и аналоги указывают на Пользователя.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Сервис — веб-сайт и программная платформа для сокращения URL-адресов, расположенная по адресу <https://linxie.ru>, включая все поддомены и страницы.

Короткая ссылка — уникальный URL-адрес, генерируемый Сервисом и перенаправляющий пользователей на указанный Пользователем целевой адрес.

Аналитика — статистические данные о переходах по коротким ссылкам: количество кликов, география, тип устройства, источник перехода.

Кастомный домен (Custom Domain) — доменное имя, принадлежащее Пользователю и подключённое к Сервису для использования вместо домена по умолчанию.

Администрация — лицо, осуществляющее управление Сервисом, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятый), ФИО: Тетерич Валерий Дмитриевич

Пользователь — физическое или юридическое лицо, осуществившее акцепт условий настоящего Соглашения в целях использования Сервиса.

Стороны — Пользователь и Администрация совместно.

Личный кабинет — учётная запись Пользователя, предоставляющая доступ к функциям Сервиса в соответствии с выбранным тарифным планом.

Тарифный план — набор условий использования Сервиса (Free, Pro, Unlimited), определяющий доступные функции и лимиты.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Пользовательского соглашения являются отношения между Администрацией и Пользователем по поводу использования Сервиса и размещённых на нём результатов интеллектуальной деятельности.

1.2. Текст настоящего Пользовательского соглашения является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

1.3. Все пользователи Сервиса считаются лицами, получившими настоящую оферту. Акцепт считается полным и безоговорочным, если выполнено хотя бы одно из следующих условий:

- Вы зарегистрировали учётную запись в Сервисе;
- Вы создали хотя бы одну короткую ссылку;
- Вы используете любую функцию Сервиса, в том числе без регистрации.

Внимание! Если Вы не согласны с условиями настоящего Пользовательского соглашения, не используйте Сервис.

1.4. Мы оставляем за собой право внесения изменений в настоящее Соглашение в любое время путём размещения обновлённого текста на Сайте. Продолжение использования Сервиса после внесения изменений означает принятие Вами изменённого Соглашения. Администрация уведомляет Пользователей о существенных изменениях по адресу электронной почты, указанному при регистрации, не менее чем за 14 дней до их вступления в силу.

1.5. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает, что является дееспособным физическим лицом или надлежащим образом уполномоченным представителем юридического лица, действует добровольно и в пределах своей правоспособности. Использование Сервиса несовершеннолетними лицами допускается только с согласия и под контролем родителей или иных законных представителей.

1.6. Пользователь соглашается, что применимым правом по настоящему Соглашению является право Российской Федерации, в соответствии с которым разрешаются все споры и разногласия между Сторонами.

2. ТАРИФЫ И ОПЛАТА

2.1. Сервис предоставляется на условиях следующих тарифных планов:

- Free (бесплатный) — до 5 ссылок в месяц, генерация QR-кодов, базовое управление ссылками, базовая аналитика;
- Pro (99 ₽/месяц) — до 40 ссылок в месяц, генерация QR-кодов, расширенное управление ссылками, расширенная аналитика, кастомные домены, до 10 bio-ссылок;
- Unlimited (199 ₽/месяц) — безлимитные ссылки и bio-ссылки, генерация QR-кодов, расширенное управление ссылками, ультимативная аналитика, кастомные домены, приоритетная поддержка.

2.2. Оплата производится через платёжный сервис ЮKassa (ООО НКО «ЮМани»). Пользователь соглашается с условиями оферты ЮKassa при совершении платежа. Администрация не хранит данные платёжных карт.

2.3. Подписка продлевается автоматически в начале каждого расчётного периода. Пользователь вправе отменить автопродление в Личном кабинете не позднее чем за 24 часа до очередного списания.

2.4. Возврат средств осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» в течение 14 дней с момента оплаты при условии, что услуга не была использована. Факт использования (создание хотя бы одной короткой ссылки на платном тарифе) является основанием для отказа в автоматическом возврате; в таком случае вопрос решается индивидуально по обращению в поддержку.

2.5. При неоплате или отмене подписки аккаунт переводится на тарифный план Free. Данные сохраняются в течение 30 дней, после чего Администрация вправе удалить ссылки и аналитику, превышающие лимиты тарифа Free.

2.6. Администрация вправе изменять стоимость тарифных планов, уведомив Пользователя не менее чем за 14 дней до вступления изменений в силу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Пользователь обязуется:

- предоставлять достоверную информацию при регистрации и не передавать данные учётной записи третьим лицам;
- использовать Сервис исключительно в законных целях;
- нести ответственность за все действия, совершённые с его учётной записи;
- своевременно уведомлять Администрацию об обнаружении несанкционированного доступа к своей учётной записи;
- не использовать Сервис способом, способным повлечь убытки Администрации или причинить вред деловой репутации Сервиса.

3.2. На Сервисе запрещается:

- создавать ссылки, ведущие на фишинговые, мошеннические или вредоносные ресурсы;
- распространять вредоносное программное обеспечение через сокращённые ссылки;
- создавать ссылки на контент, запрещённый законодательством Российской Федерации;
- использовать Сервис для организации спам-рассылок и массовых нежелательных сообщений;
- нарушать авторские и смежные права третьих лиц;
- осуществлять автоматизированный парсинг Сервиса без письменного согласия Администрации;
- обходить технические ограничения Сервиса и предпринимать попытки несанкционированного доступа.

Администрация оставляет за собой право модерации и/или удаления ссылок, нарушающих условия настоящего Соглашения.

3.3. Администрация обязуется:

- обеспечивать работоспособность Сервиса в соответствии с заявленными характеристиками тарифа;
- уведомлять Пользователей о плановых технических работах заблаговременно;
- обеспечивать сохранность данных Пользователя в соответствии с Политикой конфиденциальности;
- рассматривать обоснованные жалобы и обращения Пользователей.

3.4. Администрация вправе:

- в любое время изменять функциональность Сервиса, добавлять или удалять функции с предварительным уведомлением Пользователей;
- приостанавливать работу Сервиса для проведения технических работ;
- в одностороннем порядке удалять ссылки по требованию правообладателей или компетентных государственных органов, а также в случае нарушения условий настоящего Соглашения;
- блокировать доступ Пользователя к Сервису при систематическом нарушении условий Соглашения.

4. ПРАВА НА СОДЕРЖИМОЕ СЕРВИСА

4.1. Исключительные права на все компоненты программного обеспечения, на основе которых работают функции Сервиса, на дизайн страниц, торговые знаки и любые иные объекты интеллектуальной собственности принадлежат Администрации или используются ею на законных основаниях и не могут использоваться без письменного согласия Администрации.

4.2. Настоящее Соглашение предоставляет Пользователю ограниченное, неисключительное, непередаваемое право использования Сервиса исключительно в соответствии с его назначением. Пользователь не приобретает никаких прав на технологию Сервиса.

4.3. Пользователь несёт ответственность за соответствие размещаемых им материалов (ссылок, описаний, логотипов, контента кастомных доменов) законодательству об интеллектуальной собственности.

4.4. Пользователь обязуется незамедлительно информировать Администрацию обо всех ставших ему известных случаях противоправного использования Сервиса, в том числе о нарушениях прав третьих лиц и общепринятых норм морали и этики.

5. КАСТОМНЫЕ ДОМЕНЫ

5.1. Подключение пользовательского домена доступно на тарифных планах Pro и Unlimited.

5.2. Пользователь подтверждает, что является законным владельцем домена или имеет иное законное право его использовать. Администрация вправе запросить подтверждение права на домен.

5.3. Администрация не несёт ответственности за содержимое, доступное по пользовательскому домену, а также за действия третьих лиц в отношении этого домена.

5.4. Администрация вправе отключить кастомный домен без предупреждения в случае нарушения условий настоящего Соглашения или поступления обоснованных жалоб.

5.5. При расторжении Соглашения или переходе на тариф Free кастомный домен отключается в течение 24 часов.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

6.1. Сервис и размещённый на нём контент предоставляются «как есть». Администрация отказывается от всяких гарантий того, что Сервис может подходить или не подходить для конкретных целей использования.

6.2. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что могут быть краткосрочные перерывы в работе Сервиса. Администрация принимает все меры для минимизации таких перерывов, но не гарантирует бесперебойную работу.

6.3. Ни при каких обстоятельствах Администрация не несёт ответственности перед Пользователями или третьими лицами за:

- содержимое ресурсов, на которые ведут сокращённые ссылки;
- любые косвенные, случайные или умышленные убытки, включая упущенную выгоду, утерянные данные или вред деловой репутации, вызванные в связи с использованием Сервиса;
- убытки Пользователя, возникшие вследствие нарушения им условий настоящего Соглашения;
- действия или бездействие платёжных систем, в том числе ЮKassa;
- претензии третьих лиц, в т.ч. государственных органов, возникшие в связи с использованием Сервиса Пользователем.

6.4. Стороны признают и соглашаются, что Администрация не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, а также за убытки, возникшие у Пользователя по причинам, не зависящим от Администрации.

6.5. Совокупный размер ответственности Администрации перед Пользователем ограничен суммой, фактически уплаченной им за последний расчётный период.

6.6. Форс-мажорные обстоятельства (блокировки, технические сбои интернет-провайдеров, действия регуляторов, стихийные бедствия) освобождают Администрацию от ответственности на период их действия.

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

7.1. Администрация осуществляет обработку персональных данных Пользователя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и настоящим разделом.

7.2. Администрация осуществляет обработку персональных данных в соответствии с информацией в Таблице 1.

Таблица 1. Цели обработки и перечень персональных данных

№	Цель обработки	Перечень персональных данных	Правовое основание
1.	Регистрация и предоставление доступа к Сервису; выполнение договорных обязательств Администрации; техническая поддержка; направление уведомлений	• адрес электронной почты; • имя пользователя (никнейм); • IP-адрес; • данные браузера и устройства (User-Agent)	Исполнение договора (ст. 6 ч. 1 п. 5 ФЗ-152)
2.	Получение платежа, возврат денежных средств, ведение финансовой отчётности	• имя и фамилия плательщика; • данные, переданные через платёжный сервис ЮKassa (обрабатываются ЮKassa самостоятельно)	Исполнение договора (ст. 6 ч. 1 п. 5 ФЗ-152)
3.	Предоставление аналитики переходов по ссылкам; улучшение качества Сервиса; статистические и исследовательские цели	• IP-адрес конечного пользователя (в обезличенном виде — страна/регион); • тип устройства и браузер; • время и дата перехода; • реферер (источник перехода)	Законный интерес (ст. 6 ч. 1 п. 5 ФЗ-152); согласие Пользователя (ст. 6 ч. 1 п. 1 ФЗ-152)
4.	Коммуникация с Пользователем: ответы на обращения, уведомления об изменении условий, информационные рассылки (при наличии согласия)	• адрес электронной почты; • содержание обращений в службу поддержки	Исполнение договора; согласие (ст. 6 ч. 1 п. 1 ФЗ-152)

7.3. Способы обработки персональных данных: с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации (смешанная обработка).

7.4. Действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, уничтожение, удаление.

7.5. Срок обработки (хранения) персональных данных: в течение периода использования Сервиса Пользователем, а также в течение 2 лет после последнего входа в Личный кабинет. Персональные данные, срок хранения которых истёк,

уничтожаются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7.6. Администрация может передавать персональные данные третьим лицам исключительно для целей, указанных в пункте 7.2:

- ООО НКО «ЮМани» (ЮKassa) — для обработки платежей;
- провайдерам облачной инфраструктуры, на серверах которых размещён Сервис, — для обеспечения технической работы.

7.7. Пользователь вправе в любое время самостоятельно уточнить, исправить или удалить свои персональные данные в разделе «Профиль» Личного кабинета, либо обратиться к нам с соответствующей просьбой по адресу, указанному в разделе 10 настоящего Соглашения.

7.8. Обработка персональных данных осуществляется на основании согласия Пользователя, выраженного путём акцепта настоящего Соглашения, а также на основании иных оснований, предусмотренных ФЗ-152.

8. УДАЛЕНИЕ АККАУНТА И ДАННЫХ

8.1. Пользователь вправе удалить учётную запись в любое время через Личный кабинет.

8.2. После удаления аккаунта данные сохраняются в течение 30 дней на случай ошибочного удаления, после чего уничтожаются безвозвратно.

8.3. Сокращённые ссылки, созданные Пользователем, становятся недоступными немедленно после удаления аккаунта.

8.4. Администрация вправе удалить ссылку немедленно и без предупреждения при:

- поступлении обоснованной жалобы о нарушении прав третьих лиц;
- обнаружении нарушения пункта 3.2 настоящего Соглашения;
- получении предписания уполномоченных органов (Роскомнадзор, прокуратура Российской Федерации и др.).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. При невозможности достижения согласия между Сторонами путём переговоров рассмотрение спора передаётся в суд общей юрисдикции по месту нахождения Администрации.

9.2. Признание судом какого-либо положения настоящего Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечёт недействительности иных положений Соглашения.

9.3. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения Пользователем положений Соглашения не лишает Администрацию права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов.

9.4. Администрация имеет право размещать на Сервисе рекламные и иные информационные материалы.

9.5. Пользователь подтверждает, что ознакомился со всеми положениями настоящего Пользовательского соглашения, понимает и принимает их.

9.6. Обращения, предложения и претензии Пользователя в связи с настоящим Соглашением, а также запросы уполномоченных лиц могут быть направлены на контакты, указанные в разделе 10 настоящего Соглашения.

9.7. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения Администрация оставляет за собой право заблокировать доступ Пользователя к Сервису, а также применить меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Администрация Сервиса Linxie

Сайт: <https://linxie.ru>

Адрес электронной почты: support@linxie.ru

Telegram: @SpiritSocks